INVITACIÓN Y TEXTO MODELO

Invitación a la Cámara Nacional Electoral: plataforma abierta de aportes consultable desde el celular

Nota del Poder Ejecutivo que invita a la Cámara Nacional Electoral a dictar una acordada para la plataforma abierta de aportes de la ley «Ley de Boleta Única, PASO, candidaturas y financiamiento a la vista», con un texto modelo anexo que la Cámara puede adoptar, modificar o descartar.

Propuesta 98: Ver quién financia a cada candidato
Cuándo: Fase I · año 1, después de la promulgación de «Ley de Boleta Única, PASO, candidaturas y financiamiento a la vista»
Trámite: Nota del Poder Ejecutivo nacional; la acordada es facultad exclusiva de la Cámara Nacional Electoral (Poder Judicial).

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [número] dispuso que todo aporte a partidos, alianzas, agrupaciones, campañas y precandidaturas se publique dentro de las setenta y dos horas de su recepción en la plataforma pública de la Justicia Nacional Electoral, con su contenido mínimo, en formato de datos abiertos y con una interfaz consultable desde dispositivos móviles (artículos 14 y 15).

Que la misma ley encomendó a esta Justicia el cruce de la declaración de beneficiario final de las personas jurídicas aportantes con el registro de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la publicación de la publicidad política digital y la emisión de alertas cuando un aportante resulte contratista del Estado (artículos 16 a 18).

Que la plataforma de aportes prevista en el artículo 16 ter de la Ley N° 26.215 constituye el instrumento adecuado para cumplir esos mandatos.

PREÁMBULO

ANEXO – TEXTO MODELO DE ACORDADA. En la Ciudad de Buenos Aires, a los [días] del mes de [mes] de [año], reunidos en acuerdo los señores jueces de la Cámara Nacional Electoral, CONSIDERARON: [considerandos]. Por ello, ACORDARON:

Anexo – Texto modelo de acordada de la Cámara Nacional Electoral

ARTÍCULO 1°.- Plataforma abierta de aportes. Disponer que la plataforma de aportes del artículo 16 ter de la Ley N° 26.215 publique, conforme a la Ley N° [número], cada aporte informado dentro de las setenta y dos (72) horas de su recepción, con el nombre o la razón social del aportante, su clave de identificación tributaria o laboral, el monto, la fecha, el destinatario y la campaña o categoría a la que se imputa.

ARTÍCULO 2°.- Formato. La información se publica en formato de datos abiertos, con descarga completa, libre y gratuita, una interfaz de programación de acceso público y una versión adaptada a dispositivos móviles que permita buscar por aportante, partido, candidatura, distrito y fecha, sin registro previo del usuario.

ARTÍCULO 3°.- Carga por los partidos. Los responsables económico-financieros cargan cada aporte en la plataforma dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibido, mediante un formulario electrónico que valida la clave de identificación del aportante y la bancarización del aporte.

ARTÍCULO 4°.- Beneficiario final. La plataforma recibe la declaración de beneficiario final de las personas jurídicas aportantes, la cruza en forma automática con el registro de beneficiarios finales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y publica el beneficiario final junto con el aporte, con la indicación de las discrepancias.

ARTÍCULO 5°.- Publicidad política digital. Se habilita en la plataforma una sección para la publicidad política paga en plataformas digitales y redes sociales, con monto, pagador, plataforma y fecha, conforme al artículo 17 de la Ley N° [número].

ARTÍCULO 6°.- Alertas. La plataforma cruza diariamente a los aportantes y sus beneficiarios finales con el registro de proveedores, contratistas, concesionarios y permisionarios del Estado que suministre la Oficina Nacional de Contrataciones, y publica una alerta en cada coincidencia. Las alertas que indiquen un aporte prohibido se comunican al juez federal con competencia electoral del distrito y al Ministerio Público Fiscal.

ARTÍCULO 7°.- Primarias e internas. Lo dispuesto en esta acordada rige también para las elecciones primarias y para las elecciones internas de los partidos.

ARTÍCULO 8°.- Convenios. Encomendar a la Secretaría que corresponda la celebración de los convenios con ARCA, la Oficina Nacional de Contrataciones, la Autoridad Nacional de Control y Transparencia y la Unidad de Información Financiera (UIF) necesarios para el funcionamiento de la plataforma.

ARTÍCULO 9°.- Puesta en funcionamiento. La plataforma funciona con estas características antes de la primera elección nacional alcanzada por la Ley N° [número].

ARTÍCULO 10°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio web de esta Cámara, y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app